

Data Processing Agreement (DPA)

Accord de traitement des données à caractère personnel

Conforme RGPD Art. 28 — Version 2026-05-11

Préambule

Le présent Accord de traitement des données (ci-après « **DPA** ») est conclu entre :

Le Responsable de traitement : le cabinet d'avocats ou la personne physique exerçant à titre libéral ayant souscrit au service AI LegalCase (ci-après le « **Responsable** »),

ET

Le Sous-traitant : **NG-CONSULTING**, SAS au capital de 100 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 995 322 450, dont le siège social est situé 60 rue François 1er, 75008 Paris, France, éditrice du service AI LegalCase (ci-après le « **Sous-traitant** »).

Le présent DPA complète et fait partie intégrante des Conditions Générales d'Utilisation (CGU) du service AI LegalCase. En cas de contradiction entre le DPA et les CGU, les dispositions du présent DPA prévalent pour les matières qu'il régit.

Article 1 — Objet, durée, nature et finalité du traitement

1.1 Objet

Le Sous-traitant fournit au Responsable un service d'analyse automatisée de dossiers juridiques par intelligence artificielle, accessible à l'adresse <https://legalcase.fr>.

1.2 Durée

Le présent DPA prend effet à la date de création du compte du Responsable sur le service AI LegalCase et demeure en vigueur pendant toute la durée de l'abonnement, et jusqu'à la suppression complète des données conformément à l'Article 5.

1.3 Nature du traitement

Le Sous-traitant est autorisé à effectuer les opérations de traitement suivantes :

- Stockage et sauvegarde des documents et données téléversés
- Extraction de texte par OCR et technologies de vision (traitement local + API IA)
- Analyse et traitement sémantique par modèles de langage (IA générative)
- Génération de synthèses, pré-remplissage de calculateurs et scorings juridiques
- Journalisation des accès et actions (audit log)
- Transmission aux sous-traitants ultérieurs listés à l'Article 7

1.4 Finalité du traitement

Les données sont traitées exclusivement aux fins suivantes :

- Fourniture du service AI LegalCase commandé par le Responsable
- Support technique et maintenance
- Sécurité du service et prévention de la fraude
- Obligations légales et comptables du Sous-traitant

Toute utilisation à des fins autres que celles listées ci-dessus, notamment à des fins de formation de modèles d'intelligence artificielle, est expressément interdite.

Article 2 — Types de données et catégories de personnes concernées

2.1 Catégories de personnes concernées

- Les collaborateurs et associés du Responsable (données de compte, d'usage)
- Les clients du Responsable, parties à des litiges ou procédures juridiques, dont les données personnelles figurent dans les documents téléversés (pièces de procédure, contrats, correspondances, justificatifs médicaux, fiches de paie, etc.)
- Les tiers mentionnés dans les dossiers (employeurs, co-contractants, témoins, experts)

2.2 Types de données

Catégorie	Exemples
Données d'identification	Noms, prénoms, adresses, numéros de sécurité sociale
Données professionnelles	Contrats de travail, fiches de paie, avenants, accords collectifs
Données financières	Relevés bancaires, bulletins de salaire, redressements fiscaux
Données judiciaires	Décisions de justice, procès-verbaux, plaintes
Données de santé (potentielles)	Arrêts de travail, rapports médicaux dans des dossiers prud'homaux
Données de compte	Email, prénom, nom, horodatages de connexion

Note : Le Responsable est seul décideur des données qu'il téléverse. Il est responsable de s'assurer que les personnes concernées ont été informées de l'existence d'un traitement à des fins d'analyse juridique automatisée.

Article 3 — Obligations et droits du Responsable de traitement

3.1 Droits du Responsable

- d'être informé des sous-traitants ultérieurs (Article 7) et d'y former objection
- d'obtenir la suppression de ses données à tout moment (Article 9)
- d'obtenir une copie de ses données (portabilité) dans un format structuré
- d'auditer le Sous-traitant ou de mandater un auditeur tiers, sur préavis de 30 jours, dans la mesure compatible avec les engagements de confidentialité du Sous-traitant envers ses autres clients

3.2 Obligations du Responsable

- Fournir des instructions documentées pour tout traitement exceptionnel hors périmètre du service

- Informer les personnes concernées des traitements effectués conformément aux Articles 13 et 14 du RGPD
- S'assurer de la licéité du traitement pour chaque catégorie de données téléversées, notamment pour les données sensibles (données de santé, données judiciaires)
- Ne pas téléverser des données dont le traitement serait interdit par le droit applicable

Article 4 — Obligation de traiter sur instruction documentée

4.1 Principe

Le Sous-traitant traite les données personnelles uniquement sur instruction documentée du Responsable, telle que définie dans les CGU et le présent DPA, sauf obligation légale contraire.

4.2 Exceptions légales

Si une obligation légale impose au Sous-traitant de traiter des données d'une manière non prévue par les instructions du Responsable, le Sous-traitant en informera le Responsable avant le traitement, sauf si cette information est interdite par la loi.

4.3 Traitement hors instructions

Si le Sous-traitant estime qu'une instruction viole le RGPD, il en informe immédiatement le Responsable par écrit et peut suspendre l'exécution de l'instruction dans l'attente d'une confirmation ou modification.

Article 5 — Confidentialité du personnel

5.1 Engagement de confidentialité

Le Sous-traitant veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données personnelles soient soumises à une obligation appropriée de confidentialité et ne traitent les données que dans le cadre des finalités définies au présent DPA.

5.2 Principe du moindre privilège

L'accès aux données de production est restreint aux personnes strictement nécessaires à la maintenance et au support du service. Aucun collaborateur n'accède aux données d'un Responsable sans motif technique légitime tracé dans le journal d'audit interne.

5.3 Formation

Les personnes traitant les données reçoivent une formation régulière sur les obligations de confidentialité et les exigences du RGPD.

Article 6 — Mesures de sécurité techniques et organisationnelles (Art. 32 RGPD)

6.1 Chiffrement

- **En transit** : TLS 1.3 sur toutes les communications client-serveur et inter-services

- **Au repos** : chiffrement AES-256 des volumes de base de données (Amazon RDS) et du stockage objet (Amazon S3)

6.2 Contrôle d'accès

- Authentification OAuth2/OIDC (Google, Microsoft) — aucun mot de passe stocké en clair
- Isolation stricte des données par **workspace** : aucun utilisateur ne peut accéder aux données d'un autre workspace
- Journalisation de toutes les actions sensibles (audit log F-38) — traçabilité complète
- Revue des droits d'accès au moins semestrielle

6.3 Disponibilité et résilience

- Infrastructure hébergée sur **Amazon Web Services, région eu-west-3 (Paris, France)**
- Sauvegardes automatiques quotidiennes, rétention 7 jours
- Plan de reprise d'activité (PRA) : RPO < 24 h, RTO < 4 h

6.4 Gestion des incidents

En cas de violation de données à caractère personnel au sens de l'Article 4.12 du RGPD, le Sous-traitant en informe le Responsable sans délai indu, au plus tard **72 heures** après en avoir pris connaissance, par email à l'adresse enregistrée lors de la création du compte.

Article 7 — Recours à des sous-traitants ultérieurs

7.1 Liste des sous-traitants ultérieurs autorisés

Sous-traitant	Rôle	Localisation	Garanties
Amazon Web Services EMEA SARL	Hébergement infrastructure (compute, stockage)	UE (Paris, France) / eu-west-3	ISO 27001, SOC 2 Type II, DPA AWS
Anthropic, PBC	Traitement IA des documents (modèles LLM)	États-Unis	CCT UE-US ; non-entraînement contractuel
Stripe, Inc.	Traitement des paiements	Irlande (UE)	PCI-DSS Level 1 ; DPA Stripe ; CCT
Brevo SAS	Emails transactionnels et notifications	France	ISO 27001 ; hébergement FR ; RGPD natif

7.2 Modification des sous-traitants ultérieurs

Le Sous-traitant informera le Responsable de tout ajout ou remplacement de sous-traitant ultérieur au moins **30 jours avant** la mise en production. Le Responsable dispose d'un droit d'objection motivé dans ce délai.

7.3 Responsabilité en chaîne

Le Sous-traitant s'assure que chaque sous-traitant ultérieur présente des garanties suffisantes au regard du RGPD et lui impose des obligations équivalentes à celles du présent DPA.

Article 8 — Transferts hors Union Européenne

8.1 Principe de localisation en UE

L'infrastructure principale est hébergée en France (AWS eu-west-3). Les données ne quittent pas l'Union Européenne sauf dans les cas listés à l'Article 7.1.

8.2 Transferts vers les États-Unis

Les appels aux API du sous-traitant Anthropic impliquent un transfert hors UE, encadré par les Clauses Contractuelles Types (CCT) adoptées par la Commission européenne en juin 2021. Un résumé du TIA est disponible sur demande à ai-legalcase@ng-itconsulting.com.

Article 9 — Sort des données en fin de contrat

À la résiliation ou à l'expiration de l'abonnement, et au plus tard 30 jours après, le Sous-traitant :

1. **Supprime** l'intégralité des données à caractère personnel du Responsable (documents, synthèses, métadonnées, journaux nominatifs)
2. **Confirme** par email la suppression effective
3. **Conserve** uniquement les données de facturation pour la durée légale de 10 ans (Article L.123-22 Code de commerce)

Article 10 — Assistance du Sous-traitant

Le Sous-traitant assiste le Responsable dans l'exercice de ses obligations légales RGPD :

- **Droits des personnes** (accès, rectification, effacement, portabilité, opposition) : réponse sous 30 jours à toute demande transmise via ai-legalcase@ng-itconsulting.com
- **Analyses d'impact** (AIPD/DPIA) : le Sous-traitant fournit les informations nécessaires sur demande documentée
- **Consultation préalable** (Article 36 RGPD) : assistance pour toute procédure auprès d'une autorité de contrôle

Article 11 — Dispositions finales

11.1 Hiérarchie des textes

En cas de contradiction, l'ordre de prévalence est : **DPA > CGU > Politique de confidentialité**.

11.2 Mise à jour du DPA

Le présent DPA peut être mis à jour pour refléter des évolutions légales. Toute modification substantielle est notifiée au moins 30 jours avant son entrée en vigueur. La version en vigueur est identifiée par la date figurant en en-tête.

11.3 Droit applicable et juridiction

Le présent DPA est soumis au **droit français**. Tout litige sera soumis aux tribunaux compétents du ressort du Tribunal de commerce de Paris, après tentative de résolution amiable de 30 jours.

11.4 Contact DPO / Contact données

NG-CONSULTING — Responsable traitement des données

60 rue François 1er, 75008 Paris

Email : ai-legalcase@ng-itconsulting.com
